

מסורת הש"ס

א) [מספמא רפ"ה], ב) ע"ד דף מו.; א. סוכה דף מב.; ר"ה דף כט.; מגילה דף ד.; [נצלה דף פ. ח.]; ד) [נקמן דף זל.; א. ח.] א) לקמן פ. [פא]. 5: זא. זא. זכאס [כנ.]; א) כנ"א; שאני; ח) [נקמן זא. ח.] מכאן שייך לע"ב.

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה אם דמו וכו' שנלמד שחטיטה את השבת: (ב) שם ד"ה הוזה וכו' וקאמר ליה ר"ע אל חילוף:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה שבא. ויחזור וישבא. עיין פרק י' מ"ו דפרה ופוסמין דף ק"ה תור"ה מחסור:

מוסף תוספות

א. ולא בעית לחלק אלא משום דשמא ימצא זבח פסול משחט גמי לא לשחברט וכי תימא הכי גמי משום דאי אפשר הקטר חלביו יוכיח הלכך פריך ליה שפיר. מוס' שאנך. ב. אע"פ שיש לחלק דהאי חזי והאי לא חזי, אלא ודאי ר' עקיבא לא חזיח להאי טעמא כלל. ספ. ג. הלכך אתא קרא למימר דמחייב. ספ.

רבינו חננאל

ורבי אליעזר. אמר לך האי לאו קל וחומר הוא לשנות מנזוה עדיפא משבות דרשות הלכך יוס טוּב דשמחתו רשות גזרו על שבות שלה אכל שבת דדחיית מלאכה שבו משום מנזוה היא לא גזרו חכמים זה על השבות לדחות מיחוי קרביו ואע"ג דאיתעביד ליה נורך גבוה: לא ידחו כו'. בתמיה למיעבד זורכי גבוה: דמה לי. כלומר דין הוא כן ומה לי לתמוה שהרי דחתה שחיטה כבר את שבת במנזומה הלכך הואלי וייתנה לדחות כבר לא גזרו זה שוב על שבות הנריך: **נרישא.** אמר ליה האי טעמא שמה ינמא זבח פסול: ופריעה. ולאמר ליה א"כ משחט גמי לא נשחוט: **נשחיטת הפגמני.** דבר שחוק וגיחון שאמרת או חילוף ומה אם הוזה שהיא שבות אינה דוחה שחיטה לא כל שכן שלא תדחה וזכאת לעקור את מה שכתוב צו במועדו ויודע היית שאין זה ק"ו: אל תפריני. אל תכפור גמה שלמדתי הוזה אע"פ שהיא שבות אינה דוחה ולכך דנתי קל וחומר זה לפניך אע"פ שאינו^ו כדאי אלא כדי שתשים אל לבך אחרי שבה זה לדון שחיטה מנזוזה מכלל דנזוזה פשיטא ליה דלא דחיא מתוך כך תזכור מה שלמדתי דלא דחיא ותחזור בך גמה שאמה אומר ועליה אני דן: **נשעת** הדין. נשעה זו שאנו דנין עליה: **ומאחר דאגמריה.** ר' אליעזר גופיה דלא דחיא מאי טעמא פריך ואמר עליה אני דן: **הוזה דסרומה.** הבה להזות עליו ליטירה כדי לאכול תרומה אגמריה דלא דחיא שבת דהוה הפגשת תרומה גופא לא דחיא שבת: **הוזה טעמא מס כו'.** אלמא דנזוזהא פסח השיבו וקאמר אינה דוחה שבת אלמא דאגמריה ר' אליעזר דאינה דוחה שחיטה כגון תחובת יבולתו ונמצא בה שעדיין לא נעשת המצוה. אמר ר' (יהושע) [עקיבא] מכשירי מצוה דלאחר (שבת) [שחיטה] דחוי שבת שכבר נדחית הפסת, השבת בשחיטה הפסת, תאמר במכשירי מצוה שלפני השחיטה שלא נדחה השבת עדיין. ד"א שמא ימצא זבח פסול ונמצא אותם ששחיינן שעשה מקודם כי בחולו שבת היו שנחברו כי לא היתה מצוה ראויה. ופריך רבי אליעזר אי הכי שחיטה גמי נימא דהי לא נהרשט שמא ימצא הכי לא נהרשט ונמצאת השחיטה באיסור ולא מצא (יהושע) [י"ע] תשובה. יש מי שאומר זאת התשובה השיב רבי (יהושע) [ר"ע] בריבא ונתפריה, ואח"כ השיב התשובה הראשונה, מה לידחו מכשירי מצוה דלאחר שחיטה את השבת וכו' שאין בה פירכא. יירושלמי שלש עשרה שנה היה למד תורה ר' עקיבא לפני ר' אליעזר ולא היה משיב כלום א' (חו' תחלת תשובותיו שהשיב לו אמר לו ר' יהושע שלא זה היום אשר נאמא ב צא נא הלאם בו עתה.

מתני' השיב ר"ע הוזה תוכיח שהיא משום מצוה והיא משום שבות כו', אמר ר' אליעזר ועליה אני דן כו', אמר לו הבא לי מועד לאלו כמועד לשחיטה. תניא אמר לו ר' אליעזר עקיבא בשחיטה השבתני בשחיטה תהא מיתתו אמר לו אל תכפירני בשעת הדין. כלומר אל תחדשני בכופר על מה שלמדתי, אתה למדתי הוזה שבות ואינה דוחה את השבת. אמר עולא ר' אליעזר הוזה דתרומה למדו, כלומר אם היה כהן טמא מת שחל להיות בשבת אין מוין עליו בשבת לאכול בתרומה לערב, ומתיב ר' עקיבא מהוזה דתרומה להוזה דפסח. ופריך ר' אליעזר אימר דאמרין הוזה דפסח דחיא שבת דהא פסח עצמו דוחה שבת, תאמר בהוזה דתרומה שאין תרומה עצמה דוחה שבת. והביא רבה ברייתא מפורשת דר' עקיבא רבינו חננאל

ורבי אליעזר. אמר לך האי לאו קל וחומר הוא לשנות מנזוה עדיפא משבות דרשות הלכך יוס טוּב דשמחתו רשות גזרו על שבות שלה אכל שבת דדחיית מלאכה שבו משום מנזוה היא לא גזרו חכמים זה על השבות לדחות מיחוי קרביו ואע"ג דאיתעביד ליה נורך גבוה: לא ידחו כו'. בתמיה למיעבד זורכי גבוה: דמה לי. כלומר דין הוא כן ומה לי לתמוה שהרי דחתה שחיטה כבר את שבת במנזומה הלכך הואלי וייתנה לדחות כבר לא גזרו זה שוב על שבות הנריך: **נרישא.** אמר ליה האי טעמא שמה ינמא זבח פסול: ופריעה. ולאמר ליה א"כ משחט גמי לא נשחוט: **נשחיטת הפגמני.** דבר שחוק וגיחון שאמרת או חילוף ומה אם הוזה שהיא שבות אינה דוחה שחיטה לא כל שכן שלא תדחה וזכאת לעקור את מה שכתוב צו במועדו ויודע היית שאין זה ק"ו: אל תפריני. אל תכפור גמה שלמדתי הוזה אע"פ שהיא שבות אינה דוחה ולכך דנתי קל וחומר זה לפניך אע"פ שאינו^ו כדאי אלא כדי שתשים אל לבך אחרי שבה זה לדון שחיטה מנזוזה מכלל דנזוזה פשיטא ליה דלא דחיא מתוך כך תזכור מה שלמדתי דלא דחיא ותחזור בך גמה שאמה אומר ועליה אני דן: **נשעת** הדין. נשעה זו שאנו דנין עליה: **ומאחר דאגמריה.** ר' אליעזר גופיה דלא דחיא מאי טעמא פריך ואמר עליה אני דן: **הוזה דסרומה.** הבה להזות עליו ליטירה כדי לאכול תרומה אגמריה דלא דחיא שבת דהוה הפגשת תרומה גופא לא דחיא שבת: **הוזה טעמא מס כו'.** אלמא דנזוזהא פסח השיבו וקאמר אינה דוחה שבת אלמא דאגמריה ר' אליעזר דאינה דוחה שחיטה כגון תחובת יבולתו ונמצא בה שעדיין לא נעשת המצוה. אמר ר' (יהושע) [עקיבא] מכשירי מצוה דלאחר (שבת) [שחיטה] דחוי שבת שכבר נדחית הפסת, השבת בשחיטה הפסת, תאמר במכשירי מצוה שלפני השחיטה שלא נדחה השבת עדיין. ד"א שמא ימצא זבח פסול ונמצא אותם ששחיינן שעשה מקודם כי בחולו שבת היו שנחברו כי לא היתה מצוה ראויה. ופריך רבי אליעזר אי הכי שחיטה גמי נימא דהי לא נהרשט שמא ימצא הכי לא נהרשט ונמצאת השחיטה באיסור ולא מצא (יהושע) [י"ע] תשובה. יש מי שאומר זאת התשובה השיב רבי (יהושע) [ר"ע] בריבא ונתפריה, ואח"כ השיב התשובה הראשונה, מה לידחו מכשירי מצוה דלאחר שחיטה את השבת וכו' שאין בה פירכא. יירושלמי שלש עשרה שנה היה למד תורה ר' עקיבא לפני ר' אליעזר ולא היה משיב כלום א' (חו' תחלת תשובותיו שהשיב לו אמר לו ר' יהושע שלא זה היום אשר נאמא ב צא נא הלאם בו עתה.

איתיביה אביי ערל. גדול שלל מל ולא ניתקן ולא דמי לטמא ושהיה צדק רחוקה שאין יכולין לתקן צאותו שש שעוות ומיקמי הכי לא רמיא חיובא עלייהו. אלמא אע"ג דלא חזיא רמיא מנזוה עליה היכא דאפשר למיתקן והוזה גמי תדחה שבת דהא מנזוה רמיא עליה ליתקן לכך. ואי שריא הא דקיימא לן [נקמן דף זא]. הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר ולריך הוזה שלישי ושביעי ואפילו מל אינו ראוי הא אוקמינן להאיא בערל נכרי שנתגייר צפרק האשה^ו: הכי גרסינן **אמר רבנ קסנר ר' אליעזר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ:**

אלו דברים פרק ששי פסחים

טז.

אם דחו מבשרי מצוה שלאחר שחיטה א) השבת כו'. פי' בקונטרס מיחוי קרביו ומימה לר"י מה ראייה מייתי דילמא שאני התם משום דלא אפשר למיעבד מאתמול ונראה לר"י דמכשירי מנזוה שלאחר שחיטה דקאמר היינו הקטר חלצים דאפשר להמתין עד הלילה ודחי שבת וכן יש צירושלמי דקא' אמר ר' אליעזר אימורי ליצור יוכיחו אע"פ שאפשר להמתין למונאי שבת מה לי מכשירין שלאחר שחיטה כו' והא דפריך משחט גמי לא לשחוט אע"ג דשחיטה לא אפשר מ"מ פריך משום שכבר הוכיח שאין חילוק בין אפשר ללא אפשר דאפשר מדשרינן הקטר חלצים א':

הוזה דתרומה אגמריה. ואית לן למימר דר' אליעזר הי' סבור דנזוזהא דפסח קאמר ר"ע ולכך היה משיז ועליה אני דן שתהא מותרת דהשמה סבירא לן דהוזהא דפסח דחיא שבת וקאמר ליה ר"ע וט זה חילוף שהיה סבור שר' אליעזר היה טועה גמה שלמדו דאינה דוחה:

דתרומה גופה לא דחיא שבת. וא"ת נילף דמידחי שבת מכל הנהו וי"ל משום דיכול לקיים מנזות אכילת תרומה אחר השבת: **שמא יעבידנה ארבע אמות.** וא"ת ואמאי חיישינן להכי הלא נושא מי חטאת טמא^ו ויחזור ויטמא את המים ויש לומר דמעבדי צכלי אכנים וצכלי גללים דלא מקצלי טומאה:

קמין בריא מחמין כו' דהא חזי. דיוקא לר' אליעזר יש חילוק בין חזי ללא חזי אכל ר' עקיבא אינו מחלק כלל דהא קאמר במתני' הוזה תוכי^א: **שנא חזי ולא שנא בריא אין מחמין לו חזי** ב'. וכו' אמר רבי אליעזר דמכשירי מילה דחו שבת ה"מ היכא שהוחמו חמין מערב שבת דחוי:

מדרקמהדר אטמא שרץ קבבר אין שוחטין בו.

מכל מקום חייז הוא כרת לפי שהיה יכול לטבול ואי היו שוחטין וזורקין עליו כדאמר לקמן שוחטין וזורקין על טבול יוס דשימשא ממילא ערבה: **שוחטין וזורקין בו.** וא"ת אי שוחטין וזורקי על טמא

שרץ אמאי כחז רחמנא טמא אינו עושה פסח פשיטא דהא כתיב איש לפי אכלו לעבד דזעינן גצרא דחזי לאכילה דמנוכח צבידל זולין [נקמן עמ:]: ונראה לע"פ דאליעזרין לאשמעינן דחייז צפסח שני דלא נימא דמיפטור משום דשני תשלומין דראשון הוא דחוי צראשון חזי בשני דלא חזי צראשון לא חזי בשני כדאמר לקמן גצי חגיגה צבידל זולין [נקמן פ. א] אי גמי אלעזרין דמימרא דליצור עבדי צטומאה כדדרשנין איש כי יהיה טמא איש נמחה ואין ליצור נדמין: אכילת

הבא דגברא גופיה לא חזי וקתני ענוש כרת אלמא רמי חיובא עליה אמר רבה קסבר רבי אליעזר^ו אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ וכל

ערב הפסח: **ענוש כרת.** נשציל שהיה ראוי לתקן מו' שעות מוזמן דשחיטת הפסח ולמעלה וכן ניתקן ולא דמי לטמא ושהיה צדק רחוקה שאין יכולין לתקן צאותו שש שעוות ומיקמי הכי לא רמיא חיובא עלייהו. אלמא אע"ג דלא חזיא רמיא מנזוה עליה היכא דאפשר למיתקן והוזה גמי תדחה שבת דהא מנזוה רמיא עליה ליתקן לכך. ואי שריא הא דקיימא לן [נקמן דף זא]. הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר ולריך הוזה שלישי ושביעי ואפילו מל אינו ראוי הא אוקמינן להאיא בערל נכרי שנתגייר צפרק האשה^ו: הכי גרסינן **אמר רבנ קסנר ר' אליעזר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ:**

בריא ולא שנא חולה אין מחמין לו חמין דהכל אצל מילה חולין הן ולא חזו. ומתיב אביי עלה ערל שלא מל ועשה פסח ענוש כרת דברי ר' אליעזר והא ערל לא חזי דכתיב וכל ערל לא יאכל בו ואע"ג דלא חזי גברא קתני ענוש כרת אלמא איכא חיובא עליה אפי' בזמן דלא חזי כל היכא דיכול לתקוניה נפשיה ולמעבד פסחא. ופורק רבא קסבר ר' אליעזר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ, וטמא מת שחל שביעי שלו להיות בערב פסח כטמא שרץ הוא ואין שוחטין עליו,

עין משפט ונר מצוה

יח א מ"י פ"ב מהל' שבת הלכה ח ופ"ו מהל' קרבן פסח הל"ן: יב ב מ"י פ"ה מהל' ק"פ הלכה ד:

מוסף רש"י

אל תכפירני בשעת הדין. כשאמר לו ר"ע הבה לי מועד לאלו כמועד לשחיטה, כעס ר"א ולאמר לו עקיבא בשחיטה השבתני בשחיטה תהא מיתקן, ולאמר לו ר"ע אל תכפירני בשעת דין זה שאלו חולקין ודינן זה כנגד זה ואל תמחד דברך ראשונים וחזר מה שלמדתי הוזה שבות כו' [ע"ז חו. ועי' שו"ת ויעבידנה ארבע אמות ברשות הרבים. הוא הדין דמלי למימר או צניגה, דלון כלן אסור הוזהא ולארייתא ויש כלן אסור העברה ברה"י, או הצניגוה על מנת לטעול ולא להוצילו ומגלך להוצילו פסול משום הוזהא אם לא עמד לפוש צינטיס, דתלמדינן בנמ' שבת (ח: סוכה צח.). אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ. אין שוחטין וזורקין את הפסח על ידיו טמא שרץ, ומדחה לפסח שני, ואף על גב דיכול לטבול ולאכול לערב, דאיכא מ"ד דפ"ל הכי, וילף לה מאיש איש כי יהיה טמא לנפש, ואפילו כל שביעי שלו ערב טמא נמנחשת דהוה ליה כשחט שרץ, שאיני מחסר אלא ענינה והוזה ויכול ליטירה כדי לאכול הפסח ללילה וכו' משמע קרא דכתיב ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, דמשמע הא למחר יכולין לעשותו (מחמין כב: ויש"ס).

רבינו חננאל (המשך)

מהוזהא דפסח מותרת דוחה דברי עולא. ואוקימנא לעולם רבי אליעזר לימד לר' עקיבא כי הוזהא כדי לדחוי לעשות הפסח אינה טהורה שבת ובאשר קבל רבי אליעזר השמיעה כך מברה לר' עקיבא. ועדשו שדחה ר' אליעזר ואתא רבי עקיבא בעקפין כדי שיזכור ר' אליעזר מתוך דברי ר' עקיבא גמריא שלו לפי שאין דרך תלמידי חכם לומר לרבו בפרהסיא שנחת מה שלמדתי. ולר' אליעזר הוזהא טלטול בעלמא הוא אמאי לא דחיא שבת. דאמר רבה גזירה שמא יעבידנה ד' אמות ברשות הרבים. ויעבידנה דהא שמעינן ליה לר' אליעזר דאמר מכשירי מצוה כגון הורבחו והבאתו חוץ לתחום דחו שבת. ופריקנן היכא שרי ר' אליעזר מכשירי מצוה היכא דגברא חזי, האי טמא הוא ולית עליה חיובא האידנא, לפיכך לא אירחא אפי' טלטול. אמר רבה קטן בריא מחממין לו חמין להברותו ולמולו בשבת דהא חזי, אבל קטן חולה אין מחמין לו חמין למולו בשבת דהא לא חזי. ודחי רבא אי בריא הוא חמין למא ליה אלא לא שנא

^[1] כלומר אל תחדשני בכופר על מה שלמדתי, אתה למדתי הוזה שבות ואינה דוחה את השבת

^[2] איתנה דירושלמי לפנינו כלן הני חו' הוה תחלת משכונתו הראשונה לפני ר' אליעזר אמר לו ר' יהושע הלא זה העם וכו'